

권 고 · 통 보

제 목 계약관련 기록물 원문정보공개 처리 미흡

관 계 부 서 □□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□, □□□

내 용

1. 업무 개요

공사는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제8조의2 및 구 행정자치부 지침(“공공기관 원문공개 시행 대비 준비사항”, '16.1.26.) 등에 따라 기관장 및 임원이 결재한 문서 중 공개대상으로 분류된 정보에 대해서는 국민의 정보공개 청구가 없더라도 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 원문공개제도를 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제3조에 따르면 공공기관은 국민의 알 권리 보장 등을 위하여 법에서 정하는 바에 따라 적극적으로 정보를 공개하도록 되어 있으며, 정보공개 관련 대법원 판례(대법원 2001두 8827)¹⁾에 따르면 공공

1) 대법원 2003. 12. 11 선고 2001두8827 판결 [정보공개청구거부처분취소] : 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제1조, 제3조, 제6조는 국민의 알권리를 보장하고 국정에 대한 국민의 참여와 국정운영의 투명성을 확보하기 위하여 공공기관이 보유·관리하는 정보를 모든 국민에게 원칙적으로 공개하도록 하고 있으므로, 국민으로부터 보유·관리하는 정보에 대한 공개를 요구받은 공공기관으로서는 같은 법 제9조 제1항 각 호에서 정하고 있는 비공개



기관은 법에서 정한 비공개 사유에 해당하지 않는 한 정보를 공개하여야 할 것이고 개괄적인 사유만을 들어 공개를 거부하는 것은 허용되지 아니한다고 판시하고 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조의2 등에 따르면 주요 계약내용(계약물량, 추정가격·예정가격, 계약체결방법, 계약상대자, 계약금액 등)은 공개대상 정보로 규정하고 있는바, 원문정보공개 업무 처리 시 계약관련 문서를 일괄적으로 ‘비공개’ 처리하는 것은 불합리하다고 볼 수 있다.

한편, □□□에서는 정부의 정보공개 정책은 강화되는 추세인 반면 공사의 원문정보 공개율이 지속적으로 하락함에 따라 2019. 9. 17. 공사의 원문정보 공개율을 높이기 위한 “결재원문 정보공개율 제고 방안”을 수립하였고, 동 제고방안에 따르면 계약관련 문서의 경우 우선 ‘비공개’로 분류하되 계약 체결 이후에는 ‘공개’ 또는 ‘부분공개’로 재분류하기로 하였다.

따라서 각 부서의 원문정보공개 담당자는 계약 관련 문서 등을 공개하는 등 원문공개제도를 철저히 시행하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 2020. 1. 1.부터 2020. 7. 31.까지 원문정보공개율이 전사 평균 (63.4%)을 하회하는 目目目, ㉨㉨㉨㉨㉨, ▲▲▲▲▲, □□□□□ 등 8개 부서의 원문정보공개 업무 처리 실태를 점검한 결과, 目目目 등 7개 부서에서는 영업비밀

사유에 해당하지 않는 한 이를 공개하여야 할 것이고, 만일 이를 거부하는 경우라 할지라도 대상이 된 정보의 내용을 구체적으로 확인·검토하여 어느 부분이 어떠한 법익 또는 기본권과 충돌되어 같은 법 제9조 제1항 몇 호에서 정하고 있는 비공개사유에 해당하는지를 주장·입증하여야만 할 것이며, 그에 이르지 아니한 채 개괄적인 사유만을 들어 공개를 거부하는 것은 허용되지 아니한다.



이나 개인 인사 등에 해당하는 정보를 ‘비공개’로 분류하고 있었으나, ■■■■
■의 경우 “휘발유탱크 주입용 액체질소 구매 및 설비임대 계약의뢰” 등 공개대상
정보를 포함하고 있는 계약관련 문서(22건)를 계약이 체결된 이후에도 여전히 ‘비공
개’로 분류하고 있어 정부의 원문정보공개 제도 취지에 부합하지 못하고 있었다.

관계부서 의견 및 검토결과 ■■■■는 감사 지적사항을 수용하면서 제반규
정 및 관련방침에 따라 원문정보공개 업무를 성실하게 수행하고, □□□는 관련부
서에 대한 교육 및 안내를 강화하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① ■■■■장은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제3조 및 「국가를 당사자
로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제92조의2 등에 따라 계약관련 문서의 경우
계약 체결 이후에는 원문정보공개가 이루어지도록 조치하시기 바랍니다. (권고)
- ② □□□장은 계약관련 문서의 경우 계약 체결 이후에는 원문정보공개가 이루
어지도록 관련부서 교육 및 안내 등 개선방안을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보)

